

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

480/25/פ

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – העסקת עובדי הוראה בחוזה אישי), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 30א 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹, אחרי סעיף 30 יבוא:

"העסקת עובדי 30א. עובד הוראה זכאי לבחור אם להתקשר בחוזה הוראה עבודה אישי עם מעסיקו, או במסגרת ההסכם הקיבוצי שבין מעסיקו לארגון העובדים היציג; בסעיף זה, "מעסיק" – לרבות משרד החינוך, רשות החינוך המקומית או הבעלות של מוסד החינוך."

דברי הסבר

העסקת מורים בישראל נעשית באמצעות הסכם קיבוצי אשר מורכב מסעיפים רבים, שעיקרם הוא מדרגות שכר מוסכמות לפי רמת הכשרה, ותק וקביעות. בישראל ישנם למעלה ממאתיים אלף מורים, וכשני שליש מהם מועסקים ישירות ע"י משרד החינוך בעוד שהיתר הינם עובדי רשויות מקומיות, רשתות חינוך ועמותות.

על פי הנתונים כחמישים אחוז מהמורים החדשים בישראל פורשים מעבודתם בתוך החמש השנים הראשונות מכניסתם לשדה החינוך.

בנוסף, התקבלו דיווחים רבים על עזיבה מאסיבית של מורים ועובדי חינוך נוספים את מערכת החינוך בתקופת הקורונה. מטרת הצעת החוק הינה לאפשר למורים לבחור בין המסלול הקיים שפועל על פי הסכם העסקה קיבוצי לבין מסלול של חוזה אישי. לפי ההצעה יוכל כל מורה חדש לבחור במסלול החוזה האישי אשר יוגדרו לו מדרגות שכר שונות מהקיים וכן העסקתו תוגבל בזמן.

סקרים שבוחנים את העדפות דור המילניום מראים כי עבורם תנאי השתכרות טובים עדיפים על קביעות וכי מעברים תכופים בין עבודות הם בגדר נורמה. בהתאם, הצעת החוק מתאימה את תחום החינוך למקובל ברוב תחומי המשק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3028/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.